

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

TRANSFER PRICING (COLLEGE 8)

Uitwerking 1

1. a. Er lijkt hier wel sprake te zijn van een situatie waarin een cost-plus toegepast kan worden. (dienstverlening)

- b. De vraag is hier of per saldo zakelijk wordt gehandeld tussen Fijn van Draad en haar Engelse dochtermaatschappij. Indien de vijf percent opslag aan de te krappe kant is, zal een en ander wellicht toch als zakelijk aangemerkt kunnen worden gelet op het renteloos zijn van de lening. (Indien in de kostprijs geen calculatorische rente is opgenomen in verband met het vermogensbeslag, werkt het renteloos zijn hier bijna neutraal.)

Mogelijkheden (uitgewerkt in de vorm van correctieboekingen):

- a) Fijn van Draad betaalt per saldo te weinig → uitdeling van winst:

De Engelse dochtermaatschappij boekt (naar Nederlandse maatstaven):

Winstreserve	€	
Aan (gemiste) Omzet		€

Fijn van Draad:

Kostprijs goederen	€	
Aan Dividend (vrijgesteld)		€

- b) Fijn van Draad betaalt per saldo te veel → informele kapitaalstorting:

Fijn van Draad:

Deelneming Dochter	€	
Aan Kostprijs goederen/(gemiste) rente		€

Engelse dochtermaatschappij (naar Nederlandse maatstaven):

Omzet	€	
Aan Informeel kapitaal		€

PM: art. 8b, derde lid Wet Vpb 1969.

Fijn van Draad zal het gestelde onder ad a) aannemelijk hebben te maken. Dat wil hier zeggen: aannemelijk moet zijn dat bij inkoop bij een derde meer betaald zou moeten worden en dat ook de bereidheid zou hebben bestaan in dat geval dat meerdere te betalen.

Uitwerking 2

2. a. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing. De vervreemding van de aandelen betekent een verbreking van de fiscale eenheid en wel binnen het jaar waarvan deze tot stand is gekomen. Dus op grond van art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969 wordt de fiscale eenheid geacht niet tot stand te zijn gekomen. Een overdracht buiten de fiscale eenheid betekent afrekenen over de stille reserves op het moment van het 'uitzakken' tenzij art. 14 Wet Vpb 1969 toegepast kan worden (denk aan 3 jaars-termijn; zakelijke overwegingen). P.M.: zou de fiscale eenheid wel als zodanig tot stand zijn gekomen, dan zou men te maken krijgen met art. 15ai Wet Vpb 1969. bij verkoop van > 5 % van de aandelen.

- b. Ja, een fiscale eenheid is in beginsel mogelijk tussen een filiaal (vaste inrichting) en een dochtermaatschappij (art. 15, lid 3, onderdeel d en lid 4, Wet Vpb 1969). Tiedtke AG komt nog wel 45% van de aandelen tekort voor een fiscale eenheid.

- c. De vraag is in welke kwaliteit de korting toekomt aan Tiedtke AG, als afnemer of aandeelhouder, dus of Tiedtke AG zakelijke gezien niet te veel ontvangt. Ook goed te rekenen is het volgende: bepalend is de zakelijkheid, dus de vraag in hoeverre een derde (niet aandeelhouder zijnde) bij dat afnamevolume ook zo'n korting had kunnen bedingen.

- d. Op zich bezien is dit (dus) niet voldoende, want er vloeit niet uit voort dat er onzakelijk is gehandeld in de hier bedoelde zin.

Uitwerking 3:

De TNMM kan bij verschillende type intra-groepstransacties worden toegepast (zowel bij intra-groepsdienstverlening, distributie activiteiten en het ter beschikking stellen van activa. Voorwaarde voor toepassing van de TNMM is dat de partij waarop de TNMM wordt toegepast geen “*valuable, unique contributions*” verricht. In de praktijk wordt dit uitgelegd als die partij die routinematige activiteiten verricht.

Uitwerking 4:

Bij verschillende type activiteiten kunnen ook andere methoden worden toegepast (bijvoorbeeld de cost plus-methode bij intra-groepsdienstverlening en de resale minus/price-methode bij intra-groep distributie activiteiten. Reden dat de TNMM in de praktijk veel wordt toegepast is dat deze voor het doen van een database/benchmark analyse niet vereist dat er een duidelijk onderscheid is tussen directe en indirecte kosten en dat de databases hiertoe niet (voldoende) zijn ingericht.

Uitwerking 5a:

Nee, er kan geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden gevormd, omdat er niet wordt voldaan aan art. 15, lid 4, letter e Vpb juncto art. 15, lid 4, letter d Vpb juncto art. 15, lid 2 Vpb. Met de Bahama's is immers geen belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten en die eilanden liggen niet in Europa.

Uitwerking 5b:

Er zal een gedetailleerde functionele en risicoanalyse uitgevoerd moeten worden. Onderdeel van deze functionele en risicoanalyse is het in kaart brengen van de voorwaarden van de intra-groepslening (bijvoorbeeld wat is de looptijd van de lening, wat zijn de zekerheden die zijn verstrekt). Ook moet in kaart worden gebracht of Alfa BV de capaciteit heeft om de risico's die samenhangen met het verstrekken van de financiering te kunnen managen ('*delineation*' van de transactie en de contractuele voorwaarden)

Na deze stap dient er een transfer pricing-methode te worden gekozen. Veelal wordt bij financiële transacties gekozen voor de Comparable Uncontrolled Price Method (**CUP**), waarbij gekeken wordt naar de voorwaarden van transacties tussen de groep en derden (interne CUP) of tussen volledige derden (extern CUP)

Uitwerking 5c:

Indien uit bovenbeschreven analyse volgt dat de rente 4% dient te zijn, dan dienen de volgende correcties plaats te vinden:

Alfa BV ontvangt (bijv. via de Bank of in Rekening Courant) slechts 0,1 % rente van Bèta BV, maar dient 4% aan renteopbrengsten in haar fiscale winst te begrijpen. Voor het verschil (3,9 %) wordt Alfa BV geacht een dividenduitkering aan Zetta Ltd. te hebben gedaan.

Bèta BV betaalt (bijv. via de Bank of in Rekening Courant) slechts 0,1 rente aan Alfa BV, maar heeft 4% rentekosten. Die kosten mag Bèta BV wellicht op grond van art. 10a Vpb of op grond van 10b Vpb niet in aftrek van haar winst brengen. Voor het verschil (3,9 %) wordt Bèta BV geacht een informele kapitaalstorting van haar aandeelhouder Zetta Ltd. te hebben ontvangen.

Zetta Ltd. wordt geacht een dividenduitkering (van 3,9 %) te hebben ontvangen van Alfa BV (die dividendopbrengsten zijn vanwege de afwezigheid van winstbelasting op de Bahama's onbelast) en Zetta Ltd. wordt tevens geacht voor hetzelfde bedrag een (informele) kapitaalstorting te hebben gedaan in Bèta BV (daarmee neemt het opgeofferd bedrag van Bèta BV toe)

Uitwerking 6a:

De volgende intra-groepstransacties kunnen worden geïdentificeerd:

1. HR gerelateerde ondersteuning bij het aannemen van de medewerkers in de Verenigde Staten;
2. Het ter beschikking stellen door A BV van het software platform aan A LLC;
3. Het door A BV financieren van de aanloopkosten van A LLC;
4. Doorlopende dienstverlening op het gebied van management, HR, IT en administratie

Uitwerking 6b:

1. De TNMM, omdat sprake is van intra-groepsdienstverlening "routinematig" karakter; De cost plus-methode voor stafdiensten wordt ook regelmatig toegepast.
2. De profit split-methode. Reden hiervoor is dat het niet waarschijnlijk is dat er een CUP gevonden kan worden omdat dit een zelf ontwikkeld software platform is. De andere methoden kunnen niet betrouwbaar worden toegepast omdat geen sprake is van "routinematige" activiteiten en/of intra-groepsdienstverlening en/of verkoopactiviteiten;
3. De CUP methode, omdat sprake is van financiële transacties
4. De TNMM voor intra-groepsdienstverlening. De cost plus-methode voor stafdiensten wordt ook regelmatig toegepast.

Uitwerking 6c:

Omzet			€ 15.000.000,00
Inkoopwaarde omzet			€ 10.000.000,00
"Trading winst"			€ 5.000.000,00
Kosten HR/intragroepsdienstverlening			
Personeelskosten			€ 1.500.000,00
Bonussen Traders			€ 1.000.000,00
Huisvesting			€ 100.000,00
Overig			€ 200.000,00
EBIT			€ 2.200.000,00
Af: profit split			
Af: rente			

Internationaal- en Europees belastingrecht (College 8)

Uitwerking 7

7. De in Nederland als winst belaste rentebaten minus rentekosten bedragen $80 - 50 = 30$. De Vpb-heffing hierover is 7,5 (2e limiet). De bronheffing ($30\% \cdot 80 =$) 24 is te hoog voor volledige verrekening in het desbetreffende jaar (1e limiet). Het niet-verrekende deel aan bronheffing komt in aanmerking om in een volgend jaar verrekend te worden (16,5; doorschuifregeling).

Uitwerking 8

8. Ja, Paturain SA is buitenlands belastingplichtig, omdat zij een onderneming drijft in Nederland (art. 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in samenhang met art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969).
De heffing over inkomsten uit een onderneming wordt bij verdrag meestal toegewezen aan de staat waar de onderneming wordt gedreven. Nederland mag dan deze inkomsten belasten (art. 7 OESO). Frankrijk zal een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting geven (art. 23A of 23B OESO).

Uitwerking 9

9. Ja, Antilla BV heeft een fictieve vestigingsplaats in Nederland, dus binnenlands belastingplichtig zie art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in samenhang met art. 2, lid 5, Wet Vpb 1969.
De heffing over inkomsten uit een onderneming wordt bij verdrag meestal toegewezen aan de staat waar de onderneming wordt gedreven (art. 7 OESO). Wanneer Antilla BV winsten behaalt met activiteiten in Nederland zal Curaçao voorkoming van dubbele belasting geven (art. 23A of 23B OESO).

Uitwerking 10

10. Dubbele belastingheffing ontstaat door het overlappen van de heffingsbeginselen van verschillende landen:
- Een verschillende uitleg wordt gegeven aan het begrip woonplaats.
 - Het woonplaatsbeginsel overlapt met het bronstaatbeginsel.
 - Het woonplaatsbeginsel overlapt met het nationaliteitsbeginsel.

Uitwerking 11

11. a. Loods eigen gebruik:
Geen vaste inrichting (art. 2, lid 2, BVDB en art. 5, lid 4, OESO)
Loods verhuur:
Wel een vaste inrichting. Het gebruik door een derde (ijsboer) maakt dat het een vaste inrichting is (art. 2 BVDB en art. 5 OESO).
- b. Cote D'or Bvba is buitenlands belastingplichtige voor de Vpb, zij drijft een onderneming in Nederland doordat zij onroerend goed bezit in Nederland (art. 3 jo. art. 17, lid 3, onderdeel a en art. 17a, onderdeel a, lid 1, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 12

12. Verrekening is de laagste van de volgende limieten:
1. de in het buitenland geheven belasting over de buitenlandse rente
 2. de evenredige Nederlandse belasting die aan de buitenlandse rente is toe te rekenen.
- Eerste limiet: 40% van $50 = 20$
Tweede limiet: $(50(\text{rente}) - 40(\text{lasten})) \times 25\%(\text{NL}) = 2,5$ (belasting wereldwinst).

Hahury Holding BV kan dus 2,5 verrekenen met de verschuldigde Vpb. In totaal verschuldigd 25 (25% over wereldwinst van 100) $-/- 2,5 = 22,5$.

Uitwerking 13

13. a. Met de term vaste inrichting wordt de mate van aanwezigheid/activiteit bedoeld van een buitenlandse partij in een land. De aan die activiteit toe te rekenen winst vindt plaats alsof die activiteit als willekeurige derde handelt met het hoofdhuis (zelfstandigheidsfictie).
- b. De woonplaatsverklaring is de verklaring van een belastingdienst dat de rente-, dividend- of royalty-ontvangende partij is gevestigd in het land van die belastingdienst waardoor de ontvanger gebruik kan maken van verdragsvoordelen.